

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2112

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת אזרח ותיק לשכר מינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 244 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 244(א), במקום "בשיעור של 17.7% מהסכום הבסיסי" יבוא "בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום".
2. תיקון סעיף 247א בסעיף 247א לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "ההפרש" יבוא "1% מהסכום הבסיסי".

דבר הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), מעניק קצבת אזרח ותיק לזכאים לכך לפי החוק. החוק קובע כי שיעור קצבת אזרח ותיק מלאה ליחיד הוא 17.7% מהסכום הבסיסי. סכום זה הוא נמוך ביותר ואינו מאפשר לאדם אשר הגיע לגיל קצבת אזרח ותיק לממן ולו הוצאות מיוחדות הקשורות למצבו, לכלכל את עצמו, לרכוש תרופות או לממן טיפולים רפואיים וסיעודיים הנדרשים לו.

כיום כ-25% מהקשישים בישראל מצויים מתחת לקו העוני. נתון זה אוצר בתוכו מציאות חיים בלתי אפשרית עבור האוכלוסייה המבוגרת בישראל, שחלק ניכר ממנה נתמך סיוע, שבאה לידי ביטוי בין היתר בנתונים הבאים שפורסמו בדוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת "חייבים לנצח את העוני", 2016:

- מחצית מהקשישים הנתמכים אינם אוכלים מספיק ארוחות מאוזנות בשל המצוקה הכלכלית.
- 41% מהקשישים הנתמכים מצהירים כי קצבת אזרח ותיק אינה מאפשרת להם לחיות בכבוד.
- כ-58% מהקשישים נתמכי הסיוע אינם יכולים לשמור על מצב בריאותי תקין בעקבות המצוקה הכלכלית.

עם מציאות כזו אין להשלים, ולכן יש להעלות באופן ניכר את קצבת האזרח הוותיק בישראל. לפיכך, מוצע להשוות את סכום קצבת האזרח הוותיק לסכום השווה לשכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987, ובכך להגן על זכותם של הזכאים לקצבה להזדקן בכבוד. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/3589), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3730) ועל ידי חבר הכנסת

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת (פ/4540/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/576/24), על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/1893/24) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/2721/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1542/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/1543/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/794/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)